



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA GASTRONOMICA BOHNSTED SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA DE LA LUZ OLVERA HERNANDEZ, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA PRESTADORA" Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA GRETTA INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ALEJANDRO GONZALEZ LUNA OBREGON, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE CONOCERA COMO "EL PRESTATARIO", Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES CONOCERA COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

M. de la Luz O.H.

DECLARACIONES:

- I. Declara "LA PRESTADORA", mediante su representante legal:
 - A. Ser una persona moral, legalmente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 39,870, con fecha 09 de mayo del año 2017, pasada ante la fe del Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público Titular número 115 de Guadalajara, Jalisco.
 - B. Manifiesta "LA PRESTADORA" que su representante legal cuenta con las facultades suficientes para llevar a cabo el presente acto jurídico, tal y como se hace constar con la Escritura Pública número 4,189 con fecha del 30 de septiembre del 2021, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Aguirre Anguiano, Notario Público Titular número 12 de Tonalá, Jalisco, y que estas facultades no le han sido eliminadas o modificadas de forma alguna al momento de la firma del presente contrato.
 - C. Que cuenta con las capacidades y aptitudes suficientes para la prestación de los servicios solicitados por "EL PRESTATARIO".
- II. Declara "EL PRESTATARIO", mediante su representante legal:
 - A. Ser una persona moral, legalmente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 29,195 con fecha del 13 de enero del año 2020, pasada ante la fe del Licenciado Jaime Maytorena Martínez Negrete, Notario Público número 86 de Guadalajara, Jalisco.



B. Que requiere de los servicios ofrecidos por "LA PRESTADORA".

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – "LA PRESTADORA" se obliga a prestar a "EL PRESTATARIO", sus servicios profesionales referentes a:

"SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING INCLUYENDO VAJILLA Y UTENSILIOS DE COCINA".

"LA PRESTADORA" se obliga a desarrollar el servicio profesional que se establece en la cláusula que antecede, a entera satisfacción de "EL PRESTATARIO" aportando toda su experiencia y capacidad, dedicándole todo el tiempo que sea necesario.

SEGUNDA. – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD. – La función de este contrato es que "LA PRESTADORA", le dará servicio con exclusividad a "EL PRESTATARIO".

Es decir, cuando "EL PRESTATARIO" necesite el servicio, puede buscarlo y pactarlo, pero será "LA PRESTADORA" quien lleve a cabo la operación como una gestión.

TERCERA. – MODIFICACIÓN. – "LAS PARTES" están conformes en que la presente contratación tiene como fundamentos los lineamientos contenidos dentro del presente, mismos que se podrá convenir acuerdo entre "LAS PARTES" su modificación mediante la manifestación de voluntad en otro instrumento jurídico.

CUARTA. – INFORMES. – "LA PRESTADORA" se obliga a informar a "EL PRESTATARIO" del estado que guarde su labor, cuantas veces sea requerido para ello, así como a rendir un informe general al término del contrato y a no ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato, sin consentimiento expreso de "EL PRESTATARIO".

QUINTA. – VIGENCIA. – El presente contrato tiene una duración de 02 AÑOS iniciando el día 12 DE JUNIO DEL 2023 y finalizando el día 12 DE JUNIO DEL 2025 de acuerdo a la naturaleza del mismo.



SEXTA. - CONTRAPRESTACIÓN. - "EL PRESTADOR" recibirá por concepto de contraprestación, la suma determinada que emane de las facturas correspondientes que él mismo entregará a "EL PRESTATARIO" en su momento, de conformidad con los términos que le concede para realizar los servicios objeto del contrato.

"EL PRESTADOR" conviene en que las remuneraciones que perciba por la realización de los servicios materia de este contrato serán las únicas que recibirá de acuerdo con la prestación del servicio.

SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO .- "EL PRESTATARIO" se obliga a pagar los honorarios de "EL PRESTADOR" a través de transferencia electrónica, previa entrega de los recibos o comprobantes respectivos, los cuales deberán reunir los requisitos fiscales que marca la legislación vigente en la materia.

OCTAVA. - RELACION NO LABORAL. - Queda expresamente convenido que cuando "EL PRESTADOR" se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependerá exclusivamente de él, sin que se establezca ningún vínculo laboral o de ninguna otra índole entre "EL PRESTATARIO" y el mismo, quedando a cargo de "EL PRESTADOR", todas las responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal que lo apoye, y que no sea puesto a su disposición por "EL PRESTATARIO".

NOVENA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO. - El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera de los contratantes, de conformidad con la cláusula quinta, previo aviso que dé la otra con 30 días de anticipación, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilidad de concluir los trabajos pendientes y de que, en todo caso, "EL PRESTATARIO", tenga oportunidad de designar a quien sustituya a "EL PRESTADOR".



DÉCIMA. – RESCISIÓN. – Queda expresamente convenido que el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que emanan del código civil vigente para el Estado de Jalisco, como consubstanciales a las obligaciones de las partes, será motivo de rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida.

DÉCIMA PRIMERA. – JURISDICCIÓN. – Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o fuero.

En virtud de lo anteriormente expuesto y con la conformidad de ambas partes, se firma el presente Contrato de Prestación de Servicios el día 12 DE JUNIO DEL 2023, en señal de aceptación de las condiciones pactadas, comprometiéndose a su cumplimiento conforme a lo estipulado en las cláusulas precedentes.

“LA PRESTADORA”

M. de la Luz OLH

MARIA DE LA LUZ OLVERA HERNANDEZ
En Representación de
GASTRONOMICA BOHNSTED S.A DE C.V.

“EL PRESTATARIO”

Alejandro Gonzalez Luna Obregon
ALEJANDRO GONZALEZ LUNA OBREGON
En Representación de
GRETta INDUSTRIALES S.A. DE C.V.